(ومنتفخ) بنجسها (من اعادة صلوات ثلاث المدة اذا توضؤا منها وهم محدثون واغتسلوا من جنابة وان كانوا متوضئين أوغسلوا الثياب لاعن نجاسة فلا اعادة اجماعا وان غسلوا الثياب من نجاسة ولم يتوضؤا منها فلا يلزمهم الاغسلها فى الصحيح لانه من قبيل وجود النجاسة فى الثوب ولم يدر وقت اصابتها ولايعيد صلاته اتفاقا هو الصحيح وقال أبو يوسف ومحمد يحكم بنجاستها من وقت العلم بها ولا يلزمهم اعادة شئ من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها فى الزمان الماضى حتى يتحققوا متى وقعت فان بحن الآن بمائها قيل يابق للكلاب أو يعلف به المواشى وقال بعضهم يباع لشافعى وان وجد بثوبه منيا أعاد من آخر نومة وفى الدم لايعيد شيأ لانه يصيبه من الخارج (فصل فى الاستنجاء) هو قلع النجاسة بنحو الماء ومثل القلع التقليل بنحو الحجر (يلزم الرجل الاستبراء) عبر باللازم لانه أقوى من الواجب اقوات الصحة بقوته لابقوت الواجب والمراد طلب براءة المخرج عن أثر الرشح

غير المائى كما مر (قوله ومنتفخ) وبالأولى اذا كان متمعطا أو متقيحا (قوله ان لم يعلم وقت وقوعه) عبارة غيره موته بدل وقوعه وهى الاولى وقيد بعدم العلم لانه ان علم أو ظن فلا اشكال ويعتبر الحكم من وقته بلا خلاف (قوله لان الانتفاخ دليل تقادم العهد) وادنى حد التقادم فى الانتفاخ ونحوه ثلاثة أيام لحصول ذلك فى مثلها غالبا ألا ترى ان من دفن بغير صلاة يصلى على قبره الى ثلاثة لابعدها وعدم الانتفاخ دليل على قرب عهده فقدر بيوم وليلة لان مادون ذلك ساعات لاتنضبط وأمر العبادة يحتاط فيه (قوله فيلزم اعادة صلوات تلك المدة) لان المانع قد ثبت بيقين وهو الحدث ومثله نجاسة الثياب ووقع الشك فى المزيل واليقين لايزول بالشك (قوله فلا اعادة اجماعا) لوجود المقتضى للصحة وهو الطهارة من الحدث والخبث ووقع الشك فى المانع وهو اصابة ذلك الماء والصلاة لاتبطل بالشك (قوله ولايعيد صلاته اتفاقا) لايتجه على قول الامام لان قياسه أن يوجب مع الغسل الاعادة ولا على قولهما لانهما لايوجبان غسل الثياب أصلا (قوله وقال أبو يوسف ومحمد يحكم بنجاستها من وقت العلم) لجواز أنه سقط فيها فأرة فى الحال أو ألقته الريح أو بعض السفهاء أو الصبيان أو الطيور حكى عن أبى يوسف أنه قال كان قولى كقول الامام الى أن كنت جالسا فى بستان فرأيت حداة فى منقارها جيفة فظننتها فى البئر فرجعت الى قول محمد (قوله فان بحن الآن بمائها) أى بعد العلم بالنجاسة (قوله يباع لشافعى) لان الماء اذا بلغ قلتين لاينجس عنده بدون ظهور أثر (قوله لانه يصيبه من الخارج) بخلاف المنى حتى ان الثوب ان كان مما يلبسه هو وغيره يستوى فيه حكم الدم والمنى قال البرهان الحلبى الحكم بالاقتصار فيما لو رأى على ثوبه نجاسة انما يأتى فى الرطبة أما اليابسة فينبغى أن يتحرى وقت اصابتها عنده وكذا عندهما اذ لايتأتى أن يقال انها أصابته تلك الساعة بعد يبسها الا أن يكون الزمان محتملا ليبسها بعد الاصابة وهو تفصيل حسن (قوله فصل فى الاستنجاء) لايخفى حسن تقديمه على الوضوء وهو من أقوى سننه كما فى العناية وهو فى اللغة مسح موضع النجو أو غسله يعنى مطلقا والنجو ما يخرج من البطن يقال نجا وانجى اذا أحدث اه مغرب وقال الازهرى مشتق من النجو بمعنى القطع يقال نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها اذا قطعتها لانه يقطع عنه الاذى بالماء أو الحجر اه وقيل من النجوة وهى الارض المرتفعة لاستتارهم بها أو لارتفاعهم وتجافيهم عن ذلك الموضع والفرق بين الاستنجاء والاستبراء والاستنقاء ماقاله فى المقدمة الغزنوية من أن الاستنجاء استعمال الحجر أو الماء والاستبراء نقل الاقدام والركض بها ونحو ذلك حتى يستيقن بزوال اثر البول والاستنقاء هو النقاوة وهو أن يدلك بالاحجار حال الاستجمار أو بالاصابع حال الاستنجاء بالماء حتى تذهب الرائحة الكريهة هذا هو الاصح فى الفرق بينها (قوله بنحو الماء) ظاهره انه يكفى فيه المائعات وهو الذى يفيده كلامه الآتى والظاهر خلافه ويحرر (قوله التقليل بنحو الحجر) أفاد بذكر التقليل أن حكم النجاسة بعد الجرياق حتى لو دخل الماء القليل نجسه (قوله الاستبراء) بالهمز ودونه (قوله عبر باللازم) أى المفاد من يلزم وفى الشرح باللزوم وهو أولى وان كان المآل واحدا كما قاله السيد (قوله لانه أقوى من الواجب) حتى كان تركه من الكبائر (قوله والمراد طلب الخ) أفاد أن السين والتاء فيه للطلب ويصح جعلهما للمبالغة وهو الابلغ

(قوله